

עין משפט נר מצוה

קרא א ב ג מיי פ"ג מהל' אשות הל' כג כז ופכ"א מהל' אסורי ביאה הל' יד סמג עשין מח טו"ע אה"ע סי' טו סעף ד':

קב ד ה מיי פ"ו מהלכות גירושין הל' כו סמג ע"ס טו"ע אה"ע יס"י קהל סעף ו' ויסמן קמא סעף ט':

קב ו מיי פכ"ה מהלכות סנהדרין הל' ה ו סמג לאוין רח טו"ע ח"מ סי' ח וטעמן הל' ה טו"ע

קיא ז מיי פ"ה מהל' טוען וטעמן הל' ה טו"ע

ח"מ סימן פו סעף ט':

קרב ח מיי פכ"ה מהל' אסורי ביאה הל' טו

סמג לאוין קנו:

קרב ט מיי פ"ג מהל' אסורי

קדר י מיי פ"ה מהל' אשות הלכה כה סמג עשין מח טו"ע אה"ע סי' כח סעף ה': **קבא** כ מיי ע"ס הל' יא טו"ע ע"ס סעף ד':

מגילת אסתר

הנהגות הב"ח

(א) גמ' אמר' ה' אמרי איכא סהדי: ג"כ ק' הו' גירסת הרי"ן: (ב) ע' שהמ' מיהא לימנח' כ"ל' וימנח' לא ממנח': (ג) שם מודע'א אגט'א ועל' דמנע'ר וכי' וימון. תמ"מ וי"ב ס"א ועל דפקדון גנדי שלוחי דרבנן ועל דשוהי שומאח הלחין וימין ולא אחי וחבע שמתיה: (ד) תוס' ד"ה ה' וכי' וכי' מנח' מבני א"י אמר':

מגילת אסתר

הנהגות הגר"א

[א] גמ' ולא משום דשמאל:

כ"ל':

מסכת סוטה

מגילת אסתר

תום ר"י הוקן

צעיר לידה. יולדת בקושי והיתה רוצה ששארר על בעלה. אמרי איכא סהדי בארית. שם מקום. א אותן הו' כאן והכלו להם ונחשו להם. דרבי בנהיה. כחבובות [כג, א] גבי בנהיה דבר שמואל דאשתבין. אסתן. צפון. כלומר לא נחשו לעדים שאינם כאן. בשבירה. שחרה קולות עשו בה חכמים, והעטם שאע"פ שנשנית לא היה לנו לאסרה מספק שהיה לנו להעמידה על חזקה ובהזכות כשרה היתה, אבל הכא הרי יצאתה מחזקת פניה שהרי קבלה קדושין ויתערע לה חזקה, ואע"פ שהשתה לית בהו שוה פרוטה הואיל ונפק קלא דההוא וימא קדיש הוה ביה שוה פרוטה וקדישין לה. ורב חסדא סבר הואיל והשתא חזינן דלית בהו שוה פרוטה יש לנו להעמידה בחזקת פניה דומיא דשרביה. ואע"פ דקיימא לן כשמואל דחיישין שפא שוה פרוטה במדי ולגבי

האי מילתא לא נפקא לן מירי, לגבי שאר מילי דאשת איש נפקא מינה דחיישין לעדים שאינם כאן, והוא שיצא קול כל דהו אבל אם לא יצא קול כלל דראי לא חיישין לסהדי כמו שבארנו בכתובות פרק האשה שנתארמלה. מההיא משפחה. שיצאו מאותה אשה שהתיר רב חסדא לשני. שויתא. בד של הדס. בביאה ובשוקא ובלאו שידוכי. משום פריצותא. דמבטל גיטא. ששלח גט לאשתו וקודם שייגע גט לאשתו ביטלו בפני שנים, ונפק מיניה חורבא שהשליח הולך וגותלו לא והיא הולכת ונשאת ונמצא גט בטל ובתנא ממורים, וכ"פ ה"רם [גירושין פ"ו כ"ז]. ור"ש פירש שהגיע בשליח ובטלו שפא יתננו לה השליח אחר שכתלו ותנשו בו. מודעא. היא בשני עניינים, אם אמר לשנים כל גט שנכתוב לאשתי הרי הוא בטל, או אפילו אם הוא מאלו שכופין אותו להוציא, והואיל והודיע להם שמחמת אונסו יאמר^ז רוצה אני או לא בטל ומיהו אינו גומר בלבו לגרשה דלא הוי גיטא עד דמבטל גיטא למודיעה בחר דאכתוב וו לא מהני דאזי מיד דאכתוב הור"ל כחספא דהא איבטיל כמו שנבאר (בג"ה) [כ"ה] בהשולח. וכן אם מודיע להם שהוא אנוס אע"י דהוי מאלו שכופין אותן להוציא והואיל והודיע להם שמחמת אונסו יאמר רוצה אני או לא בטל למודיעא בהדיא מקמי דאיכתוב גיטא לא הוי גט כשר, דבאונסא בלא מסירת מודיעא בעינן דנימא בהדיא רוצה אני, והיכא דמסר מודיעא בהדיא בעינן דליבטיל למודיעה כדאימא בערכין [כא, א] וכן וסביארנו פ' המגרש. וכל מודיעא גיטא אע"ג דלא ידע בההוא מודיעא מודיעא, ואע"ג דאמרין [ב"ב מ, ב] כל מודיעא דלא כתיב בה ידענא ביה באנסא דפליגי לאו מודיעא היא, ה"מ במקח וממכר אבל בגט הויא מודיעא, דכל מודיעא לגילוי מילתא בעלמא הוה כדאימא בחזקת הבתים [ב"ב שם] ובטלי גיטא, ובהדיא אמרין בערכין [שם] גבי האי מילתא אמר רב ששת האי מאן דמסר מודיעא אגיטא מודיעה מודיעא. שיליחא דרבנן. שמכה שליח ב"ד שמוזין לדין, או כשעשה שליחותו ומה

^{*}ונראה דכצ"ל: אם אמר לשנים וכי' הרי הוא בטל דלא הוי גיטא עד דמבטל למודיעה מקמי דאיכתוב גיטא אבל בתר דאכתוב וו לא מהני וכי'. וכן אם מודיע להם שהוא אנוס וכי' יאמר רוצה אני ומיהו אינו גומר בלבו לגרשה דבאונסא וכי'.

יב:

הא איכא סהדי באורית. ה"ג ר"ת ולא גרים בארית והסופרים טעו צין ארית לאורית ואורית הוא מערב כמו אוריה צפרק לא יחפור (צ"צ דף כה). גצי שכניה צמערב מאי אוריה אורי יה ולא כמו שפירש צקונטרס^ז אוריה מורח אורי שלי^ז פני השכינה והשפא אמר

ספיר דבני צבל היו אומרים הא איכא סהדי צאורי כלומר צא"י שהוא מערב כדאמרין^י צמערבא אמרי ורב חנינא^י מ"א^י אמר עדיה צלד אסתן ותיאסר כלומר צבל שהיא צלפון לסקתו הוא צפון כדאמנן (וגינה דף כח): שמעממא צעי צילותא כיומא דאיסתמא דרוח צפונית מנועת את הגשמים כדאמר (איוצ ה) מלפון והצ יאמה תרגומא מלפונא ז) אסתמא יאמאי: **והאיכא סהדי באורית.** אין לפרש דניחוש לשמא איכא סהדי דל"כ אין לדבר סוף לדעולם איכא למתשם והא נמי לילכ לפרש והא איכא סהדי ידיע^{יב} דצההוא שעמא הוה ציה ש"פ דפשיטא דעל זה ראוי להחמיר^{יג} אלא נראה לר"י לפרש והא איכא סהדי כלומר יאל הקול שיש

עדים צאורית או צמדנית הים: **אם הקצנו בשבירה.** אית ספרים שכתבו צנו משום דמנוולא נפשה^{יד} נקל צאשת איש וי"מ אס הקלנו צצציה היינו משום דאפילו איכא סהדי שנצבית מ"מ לא היו יודעין אס נטמאה א"כ אינה אסורה^{טו} מה"ט (א"כ) נקל צאשת איש דלי איכא סהדי דאותא אצנא דכוחלא אית צה ש"פ הויא א"ח גמורה א"כ אין דין הוא שנקל עליה וי"מ אס הקלנו צצציה וא"כ דליכא אלא איסור לאו דזונה נקל צא"כ דליכא איסור מיתה ולא נהירא שהרי הצציה נמי פעמים דליכא איסור מיתה אס הוא כהן וש לו צן מננה שהוא חלל ועיבוד עבודה צמזמא צצבת וצזה יש חיוצ מיתה^{טז}: **ועל דמבטל גיטא.** פ"ה כגון השולח גט לאשתו והגיע צצליח וא"ל גט שנמתי לך צצל הוא ואיכא למיחש שפא יתננו לה השליח לאחר צצטלו ותנשא צו ולא נהירא דאין סברא לומר שינן לה השליח כיון שהוא מוחה צו דלצו צרשיעי עסקינן לכן י"ל כדאמר התם (גיטין דף ג.) צראשונה היה עושה צ"ד ומצטל לפניהם התקין ר"ג שלא יהי עושין כן אך פליגי התם (דף ג.) דליכא למ"ד אס צצטלו מצוטל ולדידיה ניחא שהרי

אשה זו אינה יודעת צצטלו ומינשא^{יז} ואפילו למ"ד התם אס צצטלו אינו מצוטל מ"מ הרי מוילא לעו על הגט^{יח}: **בבבורהו אא מנגיד רב.** על זה סומכין החתמים צומן הזה שדרים צצית חמותם^י ואפילו למאן דחייש לעיל מה שדרין עכשו צצית חמותם היינו צצציל טווצת הגאה שדרים צלא שכירות צצית דיש הוכחה שאינם דרים צצציל חמותם אלא צצציו שאר טווצות שעושין להם: **משום פריצותא.** מפרש ר"ת דציני פריטותא לפי צאריך או עדי ציאה או עדי יומד וצבר מכוער שמעמיד עדים על כך וקשה דציצמות פ' ר"ג (דף גב.) מיימי לה מלות יצמה מקדש והדר צציל לא קדיש לוקה מכת מרדות מדרבנן כרצ והתם לאו משום עדים תליא טעמא דהא יצמה מדאורייתא אינה נקנית אלא צציה^{יט} אלא נראה לר"י דהיינו פריטות שעושין תחלת קניינן צציה^י דומיא דמקדש צלא שידוכי:

בשעת מתן מעות מקודשת. ה"ג ולא גרסינן צין רתמה צין לא רתמה כדאמר לקמן (דף יג.) לימני מקודשת סמס כי התם:

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

לאו היינו דיהודית. רצ חסדא קאמר לה: **לער לידה.** שהיתה יולדת מאומים דלאמר מנר (ציצמות דף סה): יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי אחוומא: **קצל ציד אצוך קידושי.** מאיש אחר ובעל זה אסור לך: צאידים. שם מקום ואותו היום היו צצאן והלכו להם: **דרצי חנינא.**

צכמוצות^א גצי צצניה דשמואל דאשתבין ואיימיניהו לצי מדרשא דרבי חנינא ואוקמיניהו לשצציהו אצבראי הא אמרה נצצצית וטהורה אפי וכן אידך והתירס איכא סהדי צמדנית הים שרלא אותן שנצצו ומנן^ב אס יש עדים שנצצית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ולאמר להו השפא מיהא לימנחו ואינן מעדיין על שציימן ונמירס: **עדיה צלד אספן.** רוח^ג צפונית ואינן צאיים ומעידים ותאסר צצמניה: **לא סצירה לכו הא דרבי חסדא.** להמירה משום דאיכא סהדי צאצית: **מההיא משפחה.** שנשאת לאחר וילדה לו: **ולאו משום דסצירה לכו דשמואל.** למיחש שפא ש"פ צמדי: **אלא משום דסצירה לכו דאצי וצנא.** דכיון דליכא סהדי צאצית לא מקילינן צה: **צשוטימא דאסא.** צצצט צד של הדס: **גגדים כרצ.** משום פריטותא דקדיש צשוקא: **ואלרנה גיטא.** אס צצת לינשא לאחר כשמואל דלאמר חיישינן שפא שוה פרוטה צמדי: **דרצ מנגיד כו.** משום פריטותא: **ועל דמצטל גיטא.** השולח גט לאשתו והגיע צצליח ולאמר לו גט שנמתי לך צצל הוא^ד דילמא לא ידעי ליה אינשי צצצליה קודם שיצא לידה ושפא יתננו השליח לאחר צצטלו ותנשא צו: **הוי דמר מודעא אגיטא.** כגון צגט המעושה צישראל^ה דמוילא לעו על צציה: **דמנער שליח דרבנן.** שמומינו לדין מפי צה שסתם^ו חמותא איהצת את חתניה דלאמר מנר (פסחים דף ק"ג). הוי זוהי צאשתך מחמתה הראשון: **מידס סוס דיימא חמסיה מיניה.** חסדוה ממנו לשון דומה וצת דומה (סוטה דף כה.): **צליפסא דאסא.** מחללת של הדס: **צ"י וזוי דאוס צה.** כרוכים היו צה: **שקנפא.** כלומר נקטא לה ולא השלכתה ואישימיקה: **הויא שסיקה דלאחר מסן מעוס.** שמתחילה קצצלימה והעמות היו צמוכה לא ידעה צהו וכשדעה אחר כן ושקמה שמיקה דלאחר מתן מעות היא ולאו כלום היא דהאי דשתקא משום דלא איכפת לה מימר אמרה מעיקרא לאו אדעתיה דהכי קצצלימניהו: **מנא אמניה לה.** דשמיקה דלאחר מתן מעות לאו^ז כלום היא: **צשעס מסן מעוס.** אס קודם שקצלתן אמר לה התקדשי לי צו מקודשת דכי קצצלימה אדעתא דהכי קצצלימה: **מכלל דישא.** דלא פליג צין רתמה ללא רתמה: **כי**

מיעות היא ולאו כלום היא דהאי דשתקא משום דלא איכפת לה מימר אמרה מעיקרא לאו אדעתיה דהכי קצצלימניהו: **מנא אמניה לה.** דשמיקה דלאחר מתן מעות לאו^ז כלום היא: **צשעס מסן מעוס.** אס קודם שקצלתן אמר לה התקדשי לי צו מקודשת דכי קצצלימה אדעתא דהכי קצצלימה: **מכלל דישא.** דלא פליג צין רתמה ללא רתמה: **כי**

מיעות היא ולאו כלום היא דהאי דשתקא משום דלא איכפת לה מימר אמרה מעיקרא לאו אדעתיה דהכי קצצלימניהו: **מנא אמניה לה.** דשמיקה דלאחר מתן מעות לאו^ז כלום היא: **צשעס מסן מעוס.** אס קודם שקצלתן אמר לה התקדשי לי צו מקודשת דכי קצצלימה אדעתא דהכי קצצלימה: **מכלל דישא.** דלא פליג צין רתמה ללא רתמה: **כי**

עליו לעו מחמתו. ש"מ שמי שנשטען על עורה לא יראה על פתח ביתה כלומר באותה שכונה, ואם עבר מכין אותו מכת מרדות. ולשון ה"רם באסוריו ביהא (פ"ה) [פ"ה ה"י"ב] מי שנשטען על עורה או מי שיצא עליו שם רע לא ידור עמה בבית אחד ולא יראה באותה שכונה ומעשה באחד שהיו מרגינן אחריו עם חמתו והכו אותו חכמים מפני שכבר על פתח ביתה. ע"כ. נראה דלענין דירה נתן ה"רם לנשטען על העורה דין כהן שגירש, דאמרין בהאשה שנתארמלה (כתובות כח, א) לא תדור עמו במבוי והשוהו ריחוק דירה לעורה שהיא בכרת גבי ישראל, עם דירה גדרושה לגבי כהן שהיא בלא, והטעם דלאו דכהונה חמיר ועורה שהיא בכרת מריא. נהרדעי וכי'. והלכתא כרב יוסף דאבולחוו מנגיד רב וכן פסק ה"רם [א"סינ"ס פכ"א ה"ד]. מיהו לא הביא חתנא דדייר בבי חמיה לענין מכת מרדות, אלא שכתב בקדושה פרק כ"א [תט"ז] וכן [אסרון] חכמים על האיש שידור בבית חמיו שזו עוות פנים. ע"כ. נראה שפירש חתנא אפילו נשאת. ור"ש פירש שפא יכשל בחמתו שסתם חמות אוהבת חתנה. ולזה הפירוש קשה אמאי אמר בי חמיה היה לנו לומר בי חמתו ולדרידה אם אין לו חמות מותר. וצ"ל דלא שדיתנא לאגדה, כבאי אחיבנא ביה דנשי לאו דינא גמירי דמכפרס רב אחאי לקמן [א, ג], ואית דגרסי אמרה ליה שנראה מתוך דבריה שאין דעתה אלא על האגודה, אבל אם אמר לה הוא ולא נראה מתוך תשובתה שאין דעתה אלא על מה שהיא רואה, דעתה על כל מה שבחובה, ואפילו אין בה באגדה שוה פרוטה אם יש כמה שבתוכה שוה

מסורת הש"ס

(א) [יבמות סה: א, ג] [צנכמ"י: הויא. דצפורי: (דהוא), א כמוצות כג. צ"צ קנאה, (ד) [כמוצות כג. וצ"נ], (ס) [צנכמ"י: דקדיש], (ז) [צנכמ"י: ואלרנה. דצפורי: ואצריך], (ז) יצמנח גג. (ח) לקמן ע., (ט) צ"צ נא: (י) חוספמא דקידושין פ"ב ה"ח [ע"ש], (י) [גב ע"א], (ז) [כמוצות כג ע"א], [צנכ"י שצרי"ף: צלד צפון], (ט) [גיטין לג ע"א], (ס) [גיטין פח ע"ב], (ע) [דצפורי: חמות], (טו) [רש"י שצרי"ף: ללו הדיאה היא], (ז) [גצ"צ שס, וע"ש צמדי^א אוריה], (ק) [נכמוס] טוץ ומוס' לשצ"י הוא מכה אחת שלפני, ואצל כן גס צמוס', (ר) [שבת יג ע"ב], (ז) [גי' רש"י כמוצות כג. מואלספמא], (ס) [דצפורי: מן המורה, וצ"ל אולי אי"ל להקדיש צצית א"כ שאתריה], (א) [ג' מוספות כמוצות כג. ד"ה עדי טומאה סי'), (ג) [וע' היצב מוס' יצמנח גג ד"ה דמצטל ומוס' גיטין ג: ד"ה אמר רב יוסף], (ג) [ואצל אומן שהעיון קן הוין], (ד) [י"אסמיה דכא" צ"צ ואצל' והמירה רנא],

מגילת אסתר

מוסף תוספות

א. שרורא צפונית מולת חוהב כשומענת הגשמים ונמצא כשהתבואה בירוק חוהב בולל כדאמרין בפ' לא יחפור (כ"ב כה). מוס'. טוץ. וע"ע ספרי הלוינו פקד לג פסוק ג'. ב. דודאי איכא סהדי וכי'. מוס' טוץ.. עד שנחקר דברי העדים. מוס' הלצ"ס. ד. ולא שכיח כולי האי צנטמאה ניקל בלא דשכיח יודיעי אם אית ביה שריפ. מוס' כמוצות כג. ועי' רעצ"א. ה. ובתר הכי משתבח דבטילה ותצא ובניה ממורים. רעצ"א. ו. ורב משפצ דס"ל בירש השולח דביטלו אינו מבטל כרשב"ג. מוס' יצמנח גג. ועי' רעצ"א כאן. ו[ר"ב] יוסף גופיה אית דביטלו אינו מבטל כרשב"ג. מוס' דליכא איסורא. מוס' אע"פ ג: ד"ה אמר רב יוסף. ו. דבשל סופרים הלך אחר המיקל. מוס' יצמנח גג. ד"ה סהר. ט. ואפי' אי קדיש תחלה אכתי צריך עירי יחוד. מוס' הלצ"ס. ועי' רעצ"א. י. דהיינו חוצפה משום שעושה הפקר שתתא תחלת קידובו באשתו בביאה ונראה כעושה דרך גנות. רעצ"א.

מגילת אסתר

תום ר"י הוקן (הפשך)

צצצו לו ב"ד תלחין וימין. דעמל כל כך בלתיא ולא ליה למשרי שמתיה. חתנא. אית דמפרשי חתן שקדש אורסתו ודר בבית חמיו משום פריצותא. דחליף. שעובר על הפתח. מידם. כמו דומה [סוטה כו, א], יצא